

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

COPIA DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA MANUTENTIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 329/ Reg. Generale del 18/05/2026

N. 130/ Reg. Servizio

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UTC RELATIVAMENTE ALLE A)PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER LA "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE : RAMMAGLIAMENTO VIABILITA' COMUNALE E REALIZZAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO E AREE PARCHEGGI"- B) PROCEDURE DI ALIENAZIONE BENI COMUNALI – C)COMPLETAMENTO PROCEDURE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA, COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PARIBELLA – TRATTO DI COLLEGAMENTO VIA M. PARENTE – VIA PITO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE PROPRIETA' PALLADINO"-D) PROCEDURE ACQUISIZIONE SANANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL II COMPARTO PIANO P.I.P.- CIG: B4FD277F6B – LIQUIDAZIONE 7° ACCONTO 10%

L'anno duemilaventisei il giorno diciotto del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot n. 10627 in data 18/09/2024, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 110 C. 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state attribuite alla sottoscritta Ing. Emilia Serino, le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva Servizi Lavori Pubblici;

VISTA la determinazione n. 15/Reg. Generale del 26/01/2023 (n. 19/ Reg. di settore), con cui sono state attribuite allo scrivente Geom. Luigi Russo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto indicato in oggetto;

PREMESSO:

- che in alcune zone del territorio sono presenti strade comunali con massicciata che, a tratti, risulta sconnessa e dissestata presentando profondi avvallamenti e buche di diversa entità e pericolosità;
- che sul territorio comunale persiste la problematica inerente al transito dei mezzi pesanti per la presenza di una viabilità contraddistinta da caratteristiche geometriche non idonee a tale finalità e tratti di viabilità cieca;
- che è intenzione dell'Amministrazione garantire la pubblica sicurezza su tutto il territorio comunale e, di conseguenza, un piano di viabilità compatibile con il traffico presente e veicolare;
- che una delle finalità principali da implementare è quella inerente alla realizzazione di strade di collegamento e potenziamento delle strade esistenti;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 28/12/2022 si formulava specifico atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per dare corso a tutte le attività e procedure necessarie all'adeguamento fisico/funzionale della viabilità comunale, al fine di garantire la pubblica sicurezza e, di conseguenza, implementare la realizzazione di strade di collegamento e il potenziamento delle strade esistenti;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 06/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE: RAMMAGLIAMENTO VIABILITÀ' COMUNALE E REALIZZAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO - CUP: G17H23000030008 redatto dall'UTC a firma del Geom. Luigi Russo, dell'importo complessivo di € 3.719.599,00;

- che risultano in corso le procedure di alienazione di beni comunali per le quali necessita procedere alla definizione degli atti di trasferimento e degli atti consequenziali;
- che il Comune di Puglianello ha in corso i “LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA, COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PARIBELLA – TRATTO DI COLLEGAMENTO VIA M. PARENTE – VIA PITO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE PROPRIETA' PALLADINO”, per le quali vanno concluse le procedure di esproprio
- che necessita procedere alla acquisizione sanante delle aree ricadenti nei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL II COMPARTO PIANO P.I.P.-

DATO ATTO

- che non è possibile avvalersi di prestazioni interne per la carenza di personale tecnico in considerazione dei carichi di lavoro attinenti le funzioni d'ufficio
- che si è reso necessario affidare all'esterno le suddette attività ad operatore economico qualificato ed in possesso dei necessari requisiti;
- che l'importo del servizio da affidare, ammontava ad € 56.000,00 oltre oneri previdenziali Cassa al 4% e IVA al 22% se dovuta;
- che trattandosi di appalto di fornitura importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti normative in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere autonomamente e direttamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

PRESO ATTO CHE:

- con lettera prot. 14691 del 13-12-2024, inviata a mezzo piattaforma telematica Mepa di Acquisti in Rete (RDO n. 4947562), è stato richiesto all'operatore economico individuato, Ing. Nicola VITELLI, generalizzato in atti, di formulare l'offerta economica in ribasso rispetto al prezzo posto a base di affidamento nonché di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e dei requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 entro e non oltre le ore 13:00 del 18/12/2024;
- verificata la correttezza della documentazione amministrativa trasmessa dall'operatore economico, si è proceduto all'apertura dell'offerta economica sottoscritta dallo stesso, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire i servizi per l'importo netto di € 55.160,00 oltre rivalsa gestione separata INPS al 4% , cassa previdenziale al 4%, ed oltre IVA al 22%.

ATTESO CHE:

- in coerenza al disposto normativo di cui all'articolo 17 comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;
- sono state acquisite, nei confronti dell'operatore economico, le certificazioni di seguito specificate:
 - Certificazione del Tribunale di Napoli del 10-01-2025 acquisito al protocollo del Comune di Puglianello (BN) in pari data al n. 389 attestante l'assenza di misure di prevenzione in capo all'operatore economico Ing. Nicola Vitelli;
 - Certificazioni del Casellario Giudiziale n. 1276/2025/R del 22-01-2025 e Certificato dei Carichi Pendenti del 22-01-2025 acquisito al protocollo del Comune di Puglianello(BN) in pari data al n. 1025 rilasciati dalla Procura della Repubblica di Benevento dai quali risulta che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nessun carico pendente e “nulla” nel casellario giudiziario a carico dell'operato economico Ing. Nicola Vitelli;
 - Certificazioni di Regolarità fiscale rilasciati dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta prot. n. 1036 del 22-01-2025 relativo all'operatore economico Ing. Nicola Vitelli con esito regolare;

VISTA la Determina n. 21 Reg. Generale del 27-01-2025 (N. 37/Reg. Servizio) di affidamento all'ing. NICOLA VITELLI, C.F. VTLNCL72M05I234H residente in Casapulla alla Via Anna Frank n. 24, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta con il n. 2602, dell'incarico di “**SUPPORTO AL RUP E ALL'UTC RELATIVAMENTE ALLE A)PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER LA “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE : RAMMAGLIAMENTO VIABILITA' COMUNALE E REALIZZAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO E AREE PARCHEGGI”- B) PROCEDURE DI ALIENAZIONE BENI COMUNALI – C)COMPLETAMENTO PROCEDURE LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA, COSTRUZIONE DI UN**

PARCHEGGIO – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PARIBELLA – TRATTO DI COLLEGAMENTO VIA M. PARENTE – VIA PITO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE PROPRIETA' PALLADINO"-D) PROCEDURE ACQUISIZIONE SANANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL II COMPARTO PIANO P.I.P", in favore dell'Ing. Nicola VITELLI con studio in Casapulla(CE) alla Via Pietro Musone n. 12 C.F. VTL NCL 72M05 I234H P.IVA 02833170612 generalizzato in atti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, testo vigente, per l'importo di €. 55.160,00 oltre rivalsa gestione separata INPS al 4% , cassa previdenziale al 4%, ed oltre IVA al 22%, , come da offerta presentata dal professionista per il tramite della piattaforma telematica MEPA-Acquisti in rete;

Vista la Convenzione stipulata il 05/02/2025 prot. 1721 con il professionista suddetto;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 72.786,49 da conferire all'incaricato ing. NICOLA VITELLI, C.F. VTLNCL72M05I234H residente in Casapulla alla Via Anna Frank n. 24, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta con il n. 2602, è iscritta ai fondi provenienti dalle violazioni del Codice della Strada – Autovelox, sul cap. 451 cod. 3.01-1.03.02.99;

Dato atto che i compensi relativi alle prestazioni affidate saranno liquidati proporzionalmente all'avanzamento dei lavori, previa presentazione di fattura;

Considerato che si ritiene opportuno procedere alla liquidazione del 7° acconto pari al 10% in favore del citato professionista Ing. Nicola Vitelli così come stabilito dalla convenzione stipulata;

Vista la fattura n. FPA 3/26 del 18-05-2026 (prot. 7327 del 18-05-2026) per complessivi €. 7.278,65, di cui imponibile pari a € 5.966,11 e imposte pari a € 1.312,54, emessa dall'ing. Vitelli Nicola, C.F. VTLNCL72M05I234H residente in Casapulla alla Via Anna Frank n.24, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta con il n. 2602, relativa al **"SUPPORTO AL RUP E ALL'UTC RELATIVAMENTE ALLE A)PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER LA "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE : RAMMAGLIAMENTO VIABILITA' COMUNALE E REALIZZAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO E AREE PARCHEGGI"- B) PROCEDURE DI ALIENAZIONE BENI COMUNALI – C)COMPLETAMENTO PROCEDURE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA, COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PARIBELLA – TRATTO DI COLLEGAMENTO VIA M. PARENTE – VIA PITO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE PROPRIETA' PALLADINO"-D) PROCEDURE ACQUISIZIONE SANANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL II COMPARTO PIANO P.I.P";**

Dato atto che l'ing. Vitelli Nicola, C.F. VTLNCL72M05I234H residente in Casapulla alla Via Anna Frank n. 24, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta con il n. 2602, quale affidatario dell'incarico sopra descritto, risulta in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali così come risulta dal Certificato INPS_50371287 del 16/04/2026 con scadenza al 14-08-2026, agli atti dell'ufficio tecnico;

Ritenuto di dover provvedere in merito al pagamento della fattura FPA 3/26 del 18-05-2026 (prot. 7327 del 18-05-2026) nell'importo complessivo di € 7.278,65, di cui imponibile pari a € 5.966,11 e imposte pari a € 1.312,54, quale 7° acconto pari al 10% delle competenze tecniche relative all'affidamento in parola;

Visto il C.I.G. **B4FD277F6B**;

Richiamati:

- 1) il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- 2) il Decreto Leg./vo 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- 3) la legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i.;
- 4) il Decreto Leg./vo n.36/2023 (Nuovo Codice Appalti);
- 5) la Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007 e relativo Regolamento di Attuazione;
- 6) lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1. DI PRENDERE atto della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI LIQUIDARE e PAGARE all'Ing. Nicola VITELLI la somma complessiva di €. 7.278,65, di cui imponibile pari a € 5.966,11 e imposte pari a € 1.312,54, giusta fattura FPA 3/26 del 18-05-2026 (prot. 7327 del 18-05-2026) quale 7° acconto pari a 10% delle competenze come stabilito dalla convenzione stipulata in data 05/02/2025 prot. 1721;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva pari ad €. 7.278,65, a favore dell'ing. Nicola VITELLI, ai fondi provenienti dalle violazioni del Codice della Strada – Autovelox, sul cap. 451 cod. 3.01-1.03.02.99;

4. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti del Decreto Leg./vo n° 187 /2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, per il servizio da affidare è stato richiesto il seguente C.I.G.: **B4FD277F6B**;
5. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
6. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Emilia SERINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Emilia SERINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Esprime parere Favorevole alla presente proposta di determinazione

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Emilia SERINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole

Data: 18/05/2026

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Dott. Michele ROSELLA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

Reg. n. 479/2026

Il sottoscritto, Visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione, viene pubblicata all'albo Pretorio On-Line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Lì, 25/05/2026

Il Messo Comunale
f.to Ing. Emilia SERINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Puglianello, 25/05/2026

Il Responsabile del Servizio
Ing. Emilia SERINO